

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2123/2532

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
อุบลราชธานี

โจทก์

นายแก้ว นามนนท์

จำเลย

นายแก้ว นามนนท์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงพ.ศ. 2499 มาตรา 4 จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของศาลที่ฟังคำรับสารภาพของจำเลยมาฟังลงโทษจำเลยโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 66)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4,5,6,10,12,15 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 ให้ปรับ 1,000 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 65)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 66)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาว่าจำเลยไม่ได้รับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้น
สอบสวนด้วยความสมัครใจ จึงเป็นฎีกาที่ได้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน
ของศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาว่าจำเลยไม่ได้รับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้น
สอบสวนด้วยความสมัครใจ จึงเป็นฎีกาที่ได้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน
ของศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ ฉิมพาลี-อัมพร เดชศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น